

RECURSO CÍVEL Nº 5081371-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: HIROTAKA YAMANE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO - GDM-PST - SERVIDOR EM GOZO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DEVIDO AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS NO MESMO PERCENTUAL RECEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL - JURISPRUDÊNCIA DO STJ E TNU - RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido condenando a União a pagar a parte autora aposentada com proventos proporcionais a gratificação de desempenho GDM-PST no mesmo percentual previsto na lei pago aos titulares de aposentadoria integral, bem como a pagar as diferenças daí decorrentes, ressaltando-se a possibilidade de compensação de valores eventualmente já recebidos sob o mesmo título e respeitada a prescrição quinquenal. As parcelas em atraso deverão ser corrigidas de acordo com Manual de Cálculo da Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente, a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5081371-86.2024.4.02.5101

510015378080 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5081371-86.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: HIROTAKA YAMANE (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RELATÓRIO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e reiterado em sede recursal, tendo em vista a declaração firmada e os documentos apresentados, com fundamento no Enunciado nº 119 das Turmas Recursais do Estado do Rio de Janeiro:

ENUNCIADO 119 - “O pedido de **gratuidade de justiça** pode ser analisado pela Turma Recursal quando do conhecimento de recurso interposto sem preparo, desde que esteja acompanhado de declaração de hipossuficiência nos termos do art. 2º da Lei 1.060/50.” (Aprovado na Sessão Conjunta de 03/12/2013. Publicado no DJ-e de 18/12/2013, pg 1.363).

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de ação proposta em face da União Federal, na qual pretende a revisão do pagamento da Gratificação de Desempenho GDM-PST, a fim de que seja paga em obediência à integralidade da pontuação prevista na Tabela de Remuneração dos Servidores Públicos Federais inativos - 50 pontos.

O juízo de origem **julgou improcedente o pedido.**

O autor interpôs recurso inominado, reiterando os termos da inicial e pleiteando a reforma da sentença.

Este é o relatório. Decido!

VOTO

A discussão em tela gira em torno se a gratificação de Desempenho - GDM-PST, deve ser paga ao servidor aposentado sob o regime da integralidade/paridade na forma proporcional em que se deu a sua aposentadoria ou se deve ser observado o valor total da verba paga aos aposentados com proventos integrais.

A GDM-PST - Gratificação de Desempenho de Atividades Médicas da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho é gratificação devida **aos cargos exclusivos de médicos da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho** e foi instituída por força da Lei nº 12.702/2012, decorrente da conversão da MP 568, de 2012, **veio para substituir a GDPTS**, até então paga a esses servidores. Neste tocante, os § 1º e § 2º do art. 39 da Lei 12.702/2012 dispuseram sobre a transição entre a GDPTS e a GDM-PST, **relatando que seriam mantidos os efeitos de aposentadoria e ciclo de avaliação de desempenho e determinou que a forma, critérios e procedimentos estabelecidos para a realização das avaliações de desempenho individual e institucional da GDPST deveriam ser mantidos até a edição de ato que regulamentasse critérios e procedimentos específicos para a GDM-PST.** "

A sentença entendeu pela manutenção do pagamento proporcional da gratificação GDM-PST. Fundamenta-se na jurisprudência que teria se firmado no sentido de que, nos casos de **aposentadoria proporcional, o pagamento de eventual gratificação por desempenho deveria guardar a mesma proporcionalidade.**

Todavia, nos autos do PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, o Plenário da TNU, alinhando-se a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alterou a sua orientação sobre a matéria, com a fixação da seguinte tese: **"é devida aos aposentados com proventos proporcionais a gratificação de desempenho com o mesmo percentual percebido pelos titulares de aposentadoria integral"**:

INCIDENTE ADMINISTRATIVO. DE SERVIDOR PÚBLICO. UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. GRATIFICAÇÃO INTEGRAL. INCIDENTE AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM DETERMINAÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO. FIXAÇÃO DA TESE SEGUNDO A QUAL: "É DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO COM O MESMO PERCENTUAL PERCEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL". (PEDILEF 5001572-81.2011.4.04.7109, Rel. JUÍZA FEDERAL ISADORA SEGALLA AFANASIEFF, julgado em 26/6/2020).

Nessa esteira, a decisão recorrida destoa do entendimento firmado no STJ, uma vez que, a despeito de se tratar de aposentadoria proporcional, a gratificação em comento deve ser paga ao recorrente na forma prevista em lei para os inativos, no total de 50 pontos.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA**, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido condenando a União a pagar a parte autora aposentada com proventos proporcionais a gratificação de desempenho GDM-PST no mesmo percentual previsto na lei pago aos titulares de aposentadoria integral, bem como a pagar as diferenças daí decorrentes, ressaltando-se a possibilidade de compensação de valores eventualmente já recebidos sob o mesmo título e respeitada a prescrição quinquenal. As parcelas em atraso deverão ser corrigidas de acordo com Manual de Cálculo da Justiça Federal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente, a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 08 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.